

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4/2533	อัยการ ศาลแขวง พิษณุโลก	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	บริษัท ชิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด	โจทก์
	นาย ผ่องศักดิ์ ราษฎร์ทองกลาง	จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4), มาตรา 30

จำเลยรับเงินค่าสินค้าไว้ในฐานะตัวแทนของโจทก์ร่วมผู้ขาย เงินนั้นยอมตกเป็นของโจทก์ร่วมแล้ว ผู้ซื้อสินค้าเมื่อได้ชำระหนี้ค่าสินค้าแล้วหาใช่เป็นเจ้าของเงินนั้นต่อไปไม่เมื่อจำเลยครอบครองเงินของโจทก์ร่วมไว้แล้วไม่ส่งมอบให้โจทก์ร่วมโดยนำเข้าฝากในบัญชีธนาคารของโจทก์ร่วมตามหน้าที่ อันเป็นความผิดฐานยกยอกโจทก์ร่วมจึงเป็นผู้เสียหายมีอำนาจร้องทุกข์พนักงานอัยการโจทก์มีอำนาจฟ้อง และโจทก์ร่วมยอมขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352, 91พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6)พ.ศ. 2526 มาตรา 4 และให้จำเลยคืนเงินจำนวน 1,452,907 บาทที่จำเลยยกยอกไปแก่ผู้เสียหาย ระหว่างพิจารณาบริษัทชิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลชั้นต้นอนุญาต จำเลยให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352, 91พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6)พ.ศ. 2526 มาตรา 4 เป็นความผิดรวม 50 กระทั่ง ให้
เรียงกระทังลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกกระทังละ 8 เดือน
จำเลยให้การรับสารภาพเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 78 จำคุกกระทังละ 4 เดือนรวม 50 กระทังเป็นจำคุก 16 ปี 8
เดือน แต่ให้ลงโทษจำคุก 10 ปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(1) ให้จำเลย
คืนเงินจำนวน 1,452,907 บาท แก่โจทก์ร่วม จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน
จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยฎีกาเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าเงินจำนวน 1,452,907
บาท ที่จำเลยรับมาจากผู้ซื้อสินค้าของโจทก์ร่วมมิใช่เป็นเงินของโจทก์ร่วม แต่ยังคง
เป็นของผู้ซื้อสินค้าอยู่ กรรมสิทธิ์ยังไม่ตกเป็นของโจทก์ร่วมจนกว่าจำเลยจะได้มอบ
ให้โจทก์ร่วม เมื่อจำเลยยกยอกเงินดังกล่าวไป ผู้ที่ชำระเงินให้แก่จำเลยย่อมเป็นผู้
เสียหาย หาใช่โจทก์ร่วมไม่ โจทก์ร่วมจึงไม่มีอำนาจร้องทุกข์ และโจทก์ก็ไม่มีอำนาจ
ฟ้อง พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงตามฟ้องโจทก์ฟังได้ว่า จำเลยมีตำแหน่งเป็นผู้จัดการ
ร้านซิงเกอร์ สาขาพิษณุโลก 4 ซึ่งเป็นร้านสาขาของโจทก์ร่วมโดยจำเลยทำหน้าที่
เป็นตัวแทนของโจทก์ร่วมในการจำหน่ายสินค้าในการนี้จำเลยเป็นผู้รับเงินค่าสินค้า
จากลูกค้าเองและจากพนักงานขายและพนักงานเก็บเงินของโจทก์ร่วมที่เก็บจาก
ลูกค้าแล้วนำมาส่งมอบให้จำเลย เมื่อจำเลยรับเงินค่าสินค้ามาแล้วจำเลยจะต้องนำ
ฝากเข้าบัญชีของโจทก์ร่วมที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาพิษณุโลกแต่ปรากฏว่าภาย
หลังจากที่ได้รับเงินค่าสินค้ามาแล้ว จำเลยไม่ได้นำฝากเข้าบัญชีของโจทก์ร่วมกลับ
ได้เบียดบังเอาไปเสียเช่นนี้เห็นว่า การที่จำเลยรับเงินค่าสินค้าไว้ในฐานะดังกล่าวเงิน
นั้นย่อมตกเป็นของโจทก์ร่วมแล้ว ผู้ซื้อสินค้าเมื่อได้ชำระหนี้ค่าสินค้าแล้วหาใช่เป็น
เจ้าของเงินนั้นต่อไปไม่ เมื่อจำเลยครอบครองเงินของโจทก์ร่วมไว้แล้วไม่ส่งมอบ
โดยนำเข้าฝากในบัญชีธนาคารของโจทก์ร่วมตามหน้าที่ อันเป็นความผิดฐานยกยอก

โจทก์ร่วมจึงเป็นผู้เสียหายมีอำนาจร้องทุกข์ พนักงานอัยการโจทก์มีอำนาจฟ้อง และโจทก์ร่วมย่อมขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ได้"

พิพากษายืน

(จำลอง สุขศิริ-สุรัตน์ ศรีอนุพันธ์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ